

1502386-95.2020.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2265022/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 9638796 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4145/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2265022 - DEL.DEF.MUL. JAÚ, 4145/20/406 - DEL.DEF.MUL. JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENTO ROBERTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502386-95.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502386-95.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2265022/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 9638796 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4145/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2265022 - DEL.DEF.MUL. JAÚ, 4145/20/406 - DEL.DEF.MUL. JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENTO ROBERTO SUPRICIO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

BENTO ROBERTO SUPRICIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 19 de setembro de 2020, no período da tarde, em horário não precisado, na Rua Alfredo Fávero, n.º 101, Jardim Pedro Ometto, Jaú-SP, teria subtraído, para si, a quantia em dinheiro de R\$ 200,00, e dois botijões de gás, avaliados num total de R\$ 250,00,

da vítima J.O.S., sua mãe, de 82 anos.

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2021 (fls. 85/86).

Citado (fl. 96), ofereceu resposta à acusação (fls. 101/103).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas a vítima e testemunha. Foi decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

04/06, auto de avaliação indireta (fl. 35) e dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é inconteste.

A vítima Josefina afirmou que saiu de casa e, quando voltou, viu que seu filho havia levado dois botijões (um cheio e um vazio) e dinheiro. O próprio réu confessou que fez isso. Depois que aconteceu isso, não ocorreu qualquer outro fato semelhante.

A testemunha Carlos, filho da vítima e irmão do réu, mencionou que o acusado é usuário de droga. O fato lhe foi falado por sua genitora. O próprio réu admitiu que levou os botijões; ele não admitiu, contudo, que teria levado qualquer soma em dinheiro.

Por isso, estão comprovadas materialidade e autoria.

A sequência de fatos não deixa dúvidas de que o acusado foi o responsável pelo delito. De acordo com os relatos da vítima, sua genitora, em juízo e

extrajudicialmente, o acusado morava com ela e que por mais de uma vez já a teria ameaçado para que desse dinheiro ao réu para comprar drogas (fl. 07). Na ocasião, o acusado subtraiu aproximadamente R\$ 200,00 (duzentos reais) e, ainda, 2 botijões de gás da sua residência, como confirmado pelo próprio réu à vítima.

No mesmo sentido, a testemunha Carlos Alberto, filho da vítima e irmão do acusado, afirmou, extrajudicialmente (fl. 33) e em juízo, que notou que os dois botijões de gás não estavam mais no local. A testemunha soube da autoria, pois o próprio réu teria admitido a ele a subtração dos botijões.

Dessa forma, não há motivo para conferir descrédito aos depoimentos prestados em juízo, principalmente pelo fato de serem versões uniformes e coesas.

Portanto, ameadas as provas, verificou-se que realmente houve a prática da infração penal nos moldes descritos na denúncia.

Dessa forma, patente que a condenação do réu é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário. Atento às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, por inexistirem informações sobre a condição financeira do acusado.

Na segunda fase, presentes as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas "e" (crime cometido contra ascendente - fl. 12) e "h" (crime cometido contra maior de 60 anos - fl. 04, 07) do Código Penal, majoro a pena em 1/3, totalizando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Frise-se não haver "bis in idem" quanto à agravante do art. 61, II, "h", tendo em vista que tal fato não foi levado em consideração para a tipificação do delito (conduta que se subsume ao art. 155 do Código Penal), nem em outra etapa da dosimetria.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda mencionada.

No mais, considerando o disposto no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, e a segunda parte do parágrafo 2º do mesmo artigo, opto por substituir a pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, fixadas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do CP), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 4 meses), e prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário-

mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o acusado BENTO ROBERTO SUPRICIO, qualificado nos autos, a pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 4 meses), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, tudo sob pena de conversão (art. 44, §4º, do CP), bem como à pena de multa consistente no pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, §4º, do CP), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Nos termos do art. 387, IV, havendo pedido na inicial, fixo como valor mínimo de indenização o importe de R\$ 450,00, com correção monetária desde a data dos fatos. Solto por este processo, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelo acusado, ressalvada eventual concessão da gratuidade da justiça.

P.I.C.

Jaú, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA